العبادات أيام ردته ولو ارتد بعد وجوبها سقطت بحر (قوله مكلف) أي بالغ عاقل فلا زكاة على صبي وقال المؤلف في الحاشية لا زكاة على المجنون اذا جن السنة كلها فاذا أفاق بعض الحول اختلفوا فيه والصحيح عند الامام اشتراط الافاقة أول السنة لانعقاد الحول وآخرها ليخاطب بالاداء وتمامه فيها (قوله مالك لنصاب) دخل فيه ما ملكه بسبب خبيث كمغصوب خلطه الا اذا كان له غيره منفصل عنه وفي دينه دز ولابد أن يكون الملك تاما فخرج ما ملكه المكاتب (قوله أو حليا) وهو ما يتصلى به من الذهب والفضة سواء كان مباح الاستعمال أولا ولو خاتم الفضة للرجل وسوار اليد للمرأة أفاده صاحب الدرر وفي الدر أفاد وجوب الزكاة في النقدين ولو كانا للتجمل أو النفقة قال لانهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (قوله أو ما يساوي قيمته) الاولى أو ما يساويه قيمة والضمير يرجع الى النصاب لان النصاب يقوم به ولا يتقوم (قوله فارغ عن الدين) أي الذي له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل بخلاف دين نذر وكفالة بعدم المطالب وعروض الدين كالهلاك عند محمد ور بحه في البحر (قوله وعن حاجته الاصلية) كثيابه المحتاج اليها لدفع الحر والبرد وكالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لاهلها فاذا كان عنده دراهم أعدها لهذه الاشياء وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة وكتب العلم لغير أهلها ليست من الحوائج الاصلية وان كانت الزكاة لا تجب على صاحبها بدون نية التجارة بحر بتصرف وقوله وكالنفقة لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول قال فيه وهو مخالف لما في المعراج والبدائع أن الزكاة تجب في النقد كيف أمسكه للنفقة أو للنماء اه (قوله نام ولو تقديرا) والنماء الحقيقي يكون بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه در (قوله وشرط وجوب أدائها) اي افتراضها (قوله حولان الحول) وهو في ملكه اي وثمنية المال كالدراهم والدنانير أو السوم أو نية التجارة في العروض (قوله الى مجانسه) النقدان في الزكاة جنس واحد فما استفاده من أحدهما يضم الى ما عنده منهما وما استفاده من السائمة يضم اليهما لا اليهما (قوله أو غيره) كهبة ووصية (قوله ولو بعمل ذو نصاب لسنين صح) صورته له ثلثمائة درهم دفع منها مائة عن المائتين لعشرين سنة جاز بشرط أن يكون عنده النصاب الذي بعمل عنه كما في الصورة فلو كان في ملكه أقل منه فبعمل خمسة عن مائتين وتم الحول والنصاب تام لا يجوز وأن لا ينقطع جميع النصاب أثناء الحول وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول وتمامه في كتاب الدرر فلو بعمل الفقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو ارتد أجزأه لان المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف اليه لا بعده در (قوله أو وكيله) اي وكيل المزكي فيصح ولو دفع الوكيل بلا نية أو دفعها الذمي ليدفعها للفقراء جاز لان المعتبر نية الآمر در (قوله أو لعزل ما وجب) كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالاداء للفقراء در الا أنه لا تشترط النية عند الدفع شرح (قوله كما لو دفع بلا نية) ولو وضعها على كفه فاتهبها الفقراء جاز (قوله والمال قائم) اي غير مستهلك وظاهره وان لم يكن الفقير حاضرا بالمجلس (قوله ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة) ولو دفعها الى صبيان أقربائه برسم عيد أو الى مبشر ومهدي

مكلف مالك لنصاب من نقد ولو تبرا أو حليا أو آنية أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الاصلية تام ولو تقديرا * وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الاصلي وأما المستفاد في أثناء الحول فيضم الى مجانسه ويزكى بتمام الحول الاصلي سواء استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره ولو بعمل ذو نصاب لسنين صح * وشرط صحة أدائها نية مقارنة لادائها للفقير أو وكيله أو لعزل ما وجب ولو مقارنة حكمية كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم بيد الفقير ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة على الاصح حتى لو أعطاه شيأ وسماه هبة أو قرضا ونوى به الزكاة صحت